

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3248/2534

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
นาย สุรียาหรือจ็อก แจ่มแจ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิ, มาตรา 193 ตรี

เฉพาะข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา371ที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษนั้นอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา193ทวิการที่ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งหมดรวมถึงอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงสำหรับข้อหาความผิดตามมาตรา371ด้วยโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรืออัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา193ตรีบัญญัติไว้จึงเป็นการไม่ชอบศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในข้อหาความผิดดังกล่าวความผิดในข้อหาดังกล่าวย่อมยุติเพียงศาลชั้นต้นผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา221หาได้ไม่เพราะมิใช่กรณีฎีกาของจำเลยต้องห้ามฎีกาตามมาตรา218,219และ220การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยมาทั้งหมดจึงเป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกา

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 271 วรรค
กลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8), 371 ฐานพาอาวุธ ปรับ 100 บาท ฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส จำคุก 2 ปี รวมลงโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 100 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 50 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วจำเลยใช้อาวุธมีดยาวถึง 56 เซนติเมตร พันผู้เสียหายถึง 2 ที่ หากผู้เสียหายไม่ยกมือปกป้องอาจได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้พฤติการณ์จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ขอให้กำหนดโทษน้อยลงและรอการลงโทษโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า เฉพาะข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษนั้น อัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ การที่ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองรวมถึงอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงสำหรับข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ด้วย โดยมีได้รับ

อนุญาตจากผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรืออัยการ
สูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะได้
วินิจฉัยตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี บัญญัติไว้จึง
เป็นการไม่ชอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในข้อหา
ความผิดดังกล่าว ความผิดในข้อหาดังกล่าวย่อมยุติเพียงศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาซึ่ง
พิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้ฎีกาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 หาได้ไม่ เพราะมิใช่กรณีฎีกาของจำเลยต้องห้าม
ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218, 219 และ 220 การที่
ศาลชั้นต้นส่งรับฎีกาของจำเลยมาทั้งหมดจึงเป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
ฎีกาของจำเลยในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 คดีมีปัญหา
ที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเฉพาะในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 เท่านั้น ซึ่งจำเลยฎีกาขอให้กำหนดโทษจำเลยน้อยลงและรอกการลงโทษ
เห็นว่า ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้เสียหายแถลงว่าได้รับชดใช้เงิน 7,000 บาท
จากนางอนงค์นาถ อุโลก ญาติของจำเลยแล้วไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลย และ
บาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บได้หายสนิทแล้ว ขณะกระทำความผิดจำเลยมีอายุเพียง 20
ปี อยู่ในวัยเด็กคะนองอาชกรกระทำผิดโดยขาดความยั้งคิดและไม่ได้คำนึงถึงผล
ร้ายที่ติดตามมา ประกอบกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 89/2536 หมายเลขแดงที่
393/2536 ของศาลชั้นต้นที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อไปปรากฏว่าศาลได้พิพากษาลงโทษ
จำเลยหรือไม่อย่างไร จึงต้องถือว่าจำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเห็นสมควรให้
โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นคนดีของสังคมสักครั้งหนึ่งดังนั้น โทษจำคุกที่ศาลล่าง
กำหนดมานั้นสมควรรอกการลงโทษ แต่ให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้ตลอดเวลา
ที่รอกการลงโทษด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกให้รอกการลงโทษมีกำหนด 2 ปีตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 และให้คุมความประพฤติของจำเลยมีกำหนดเวลาดังกล่าว

โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สมภาพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สนิธเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>